



Doctora
MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA
Investigadora
Universidad de los Andes
Correo electrónico: mp.paez@uniandes.edu.co
Bogotá

**Asunto: R-2026-0046158 ID CONTROL: 300530
SINPROC 4586414**

Respetada doctora María Paula, cordial saludo,

De conformidad con las funciones constitucionales y legales atribuidas a este órgano de control, amparadas en el Acuerdo 755 de 2019 y el Acuerdo 978 de 2025, en mi calidad de Director para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales, me permito dar respuesta formal a su solicitud de información orientada a la investigación académica sobre el acceso a la salud pediátrica a través de la justicia en Bogotá.

A través de la Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales y las Personerías Locales, nuestra entidad brinda asesoría integral a los ciudadanos que acuden a nuestros servicios. Tras revisar de manera exhaustiva nuestro sistema de información SINPROC, presentamos a continuación la información estadística y técnica consolidada para el periodo comprendido entre los años 2022 y 2026 (con corte al 30 de abril de este último año):

1. Número total de acciones de tutela en materia de salud pediátrica

Con respecto a las solicitudes de asistencia y elaboración de acciones de tutela por vulneración a los derechos fundamentales a la salud de niños, niñas y adolescentes (entre 0 y 18 años), se registran las siguientes cifras institucionales:

- **Año 2022:** 133 tutelas en salud.
- **Año 2023:** 124 tutelas en salud.
- **Año 2024:** 110 tutelas en salud.
- **Año 2025:** 248 tutelas en salud.
- **Año 2026:** 92 tutelas en salud (datos correspondientes del 2 de enero al 30 de abril).

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota



2. Desagregación de la información según variables institucionales disponibles

a) Localidad de Bogotá D.C. en la que se interpuso la acción de tutela

Las acciones de tutela son elaboradas directamente en nuestros diferentes puntos físicos de atención de la Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales, los cuales comprenden el Centro de Atención a la Comunidad (CAC) y la Red SuperCADEs (CAD, Suba, Bosa, Américas y 20 de Julio), así como en las sedes de las Personerías Locales. Una vez estructuradas, se radican de forma inmediata ante la Rama Judicial mediante el aplicativo oficial de tutelas en línea.

b) Edad o grupo etario del niño, niña o adolescente

Le informamos expresamente que esta variable específica no se encuentra disponible dentro del formato de captura y parametrización actual de nuestro sistema de información general.

c) Sexo del niño, niña o adolescente

El sistema de información institucional clasifica de manera binaria (hombre / mujer) a los menores representados en las solicitudes de tutela. A continuación, se detalla la distribución anual disponible:

- **Año 2022:** Se elaboró el escrito de tutela para 55 niños y 64 niñas; 14 no presentan información.
- **Año 2023:** Se asistió en la elaboración de tutelas para 51 niños y 53 niñas; en 20 casos no se suministró la información.
- **Año 2024:** Se elaboró el escrito para 43 niños y 42 niñas; en 25 solicitudes no se suministró dicha información.
- **Año 2025:** Se prestó asistencia para 107 niños y 103 niñas; en 38 casos no se reportaron los datos.
- **Año 2026 (Corte a 30 de abril):** Se estructuró la acción para 43 niños y 41 niñas; en 8 trámites no se especificó la variable.

d) Tipo de solicitud en salud

La clasificación del motivo del reclamo prestacional de salud se registra bajo la siguiente distribución de frecuencias según las tablas analíticas de nuestro sistema:

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Al contestar cite Radicado: E-2026-0053662

Fecha y hora: 25-05-2026 15:26:45

Remitente: 10901-DIRECCION PARA LA ASISTENCIA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Destinatario(s): MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA

Folios: 9

Anexos: 0

ID: 331565



Tipo de Solicitud	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6
Medicamentos, exámenes, citas, cirugías, terapias, insumos, cuidador/enfermería, nuevas tecnologías y servicios No PBS (POS)	98	88	84	141	1
Continuidad en la prestación del servicio de salud	14	12	15	26	16
Citas médicas (clasificación individual)	--	--	--	18	19
Medicamentos (clasificación individual)	--	--	--	18	11
Procedimientos quirúrgicos y odontológicos (clasificación individual)	--	--	--	6	19
Insumos médicos (clasificación individual)	--	--	--	5	10
Terapias (clasificación individual)	--	--	--	--	4
Derecho al diagnóstico	4	7	2	3	3
Exámenes médicos (clasificación individual)	--	--	--	5	3
Auxiliar de enfermería y/o cuidador (clasificación individual)	--	--	--	--	1
Exoneración de copagos, cuotas moderadoras y/o de recuperación	2	1	4	2	1
Prevención y rehabilitación	4	5	--	4	--
Transportes, viáticos, enfermeras, hospedaje, traslados	4	4	3	8	1

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota



Tipo de Solicitud	2022	2023	2024	2025	2026
Institucionalización	1	--	0	1	1
Retención arbitraria por falta de pago	4	--	0	--	0
Suspensión del servicio, desafiliación y/o portabilidad	2	5	--	5	2
Población extranjera con problemas de salud	--	1	1	--	0
Seguridad social / No afiliación por falta de Sisbén	--	1	1	--	--
Traslados a unidades médicas	--	--	--	6	0
Nuevas tecnologías (clasificación individual)	--	--	--	--	0
Total Anual Registrado	133	124	110	248	92

✦ **Nota técnica aclaratoria:** Tenga en cuenta que para el año 2022, la sumatoria de las desagregaciones tipificadas en el sistema refleja 133 registros estructurados bajo estas categorías, a pesar de que el global de atenciones del derecho a la salud en general abarcó un volumen mayor de asesorías. Adicionalmente, se evidencia que a partir de 2025 el sistema migró hacia una desagregación más individualizada de conceptos (como citas, insumos y medicamentos por separado).

e) Diagnóstico o causa principal de la tutela

Esta Personería no cuenta con una base de datos codificada por patologías o diagnósticos clínicos (tipo CIE-10). Esta información médica especializada es descrita de manera narrativa dentro de cada escrito de tutela, con base exclusiva en el relato de los ciudadanos y las piezas documentales allegadas (historias clínicas, órdenes médicas, etc.). Dichos soportes gozan de la debida reserva legal y confidencialidad que ampara el derecho a la intimidad médica del menor.

f) Resultado o estado de la acción de tutela

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota



Como órgano de control y vigilancia, la Personería de Bogotá no realiza un seguimiento o evaluación estadística generalizada sobre las sentencias emitidas por los despachos de la Rama Judicial, al no ser la autoridad competente para el archivo consolidado de fallos judiciales. El ámbito de nuestras competencias está circunscrito exclusivamente a la asistencia técnica y elaboración del escrito de tutela y direccionamiento para la radicación ante la Rama Judicial, teniendo en cuenta que el competente para analizar y proferir fallo es el juez constitucional.

Para acceder a una base unificada del sentido de los fallos del país (concedidas, negadas o desistidas), le sugerimos elevar una consulta formal ante la Corte Constitucional, corporación hacia donde se remite por ley la totalidad de las tutelas tramitadas a nivel nacional para su eventual proceso de revisión.

No obstante lo anterior, a nivel funcional se estima que esta dirección proyecta un volumen representativo de escritos constitucionales al año, registrando un indicador de favorabilidad y efectividad cercano al 80% en pro de los derechos fundamentales de los solicitantes.

g) Entidad accionada (EPS, IPS u otras entidades en salud pediátrica)

A continuación, se relacionan las entidades contra las cuales se dirigieron las solicitudes de amparo constitucional durante el quinquenio evaluado:

Entidad / Aseguradora	2022	2023	2024	2025	2026
Famisanar EPS	23	37	22	69	26
Capital Salud EPS	33	18	19	39	11
Compensar EPS	18	23	20	31	13
Nueva EPS	8	7	10	33	13
Sanitas EPS	12	11	10	23	11
Salud Total EPS	10	7	10	16	8

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Al contestar cite Radicado: E-2026-0053662

Fecha y hora: 25-05-2026 15:26:45

Remitente: 10901-DIRECCION PARA LA ASISTENCIA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Destinatario(s): MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA

Folios: 9

Anexos: 0

ID: 331565



Entidad / Aseguradora	2022	2023	2024	2025	2026
Sura EPS	11	6	6	14	2
Aliansalud EPS	5	2	2	3	1
Coosalud E.S.S.	1	2	4	4	1
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional / Militar	4	--	1	6	3
Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero	5	4	--	--	--
Instituciones Prestadoras de Salud - Otras (IPS)	--	2	2	4	2
Mutual Ser E.S.S.	--	1	1	--	--
Fiduprevisora FOMAG	--	--	1	1	--
Convida EPSS	1	--	--	--	--
Disan Ejército Nacional / Sanidad Militar	1	1	--	--	--
ICBF (Institucionalización)	1	--	--	--	--
Colmédica Medicina Prepagada	--	1	--	1	--
Colsanitas Prepagada / Colsanitas	--	1	1	--	--
Emcosalud	--	1	--	--	--
Fuerza Aérea Colombiana (FAC)	--	--	1	--	--

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143
www.personeriabogota.gov.co
 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Al contestar cite Radicado: E-2026-0053662

Fecha y hora: 25-05-2026 15:26:45

Remitente: 10901-DIRECCION PARA LA ASISTENCIA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Destinatario(s): MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA

Folios: 9

Anexos: 0

ID: 331565



Entidad / Aseguradora	2022	2023	2024	2025	2026
Aseguradora Mundial de Seguros (SOAT)	--	--	--	1	--
Emssanar E.S.S.	--	--	--	3	--
Cajacopi	--	--	--	--	1
Total General	133	124	110	Unificado	92

En concordancia con los datos recopilados, el tipo de institución que concentra de manera ostensible el mayor volumen de acciones constitucionales en la capital corresponde a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado.

h) Tiempo de respuesta o duración del trámite interno

Nuestra política institucional prioriza la inmediatez en el canal presencial: si el usuario acude aportando el acervo probatorio completo (historias clínicas y órdenes médicas actualizadas) que evidencie la vulneración del derecho fundamental, el escrito de tutela se redacta de forma inmediata.

Por otra parte, disponemos de la plataforma digital "Tutelas en Línea". Bajo esta modalidad virtual, se tiene estipulado un término máximo de cinco (5) días hábiles para la revisión del caso y la entrega formal del documento técnico al ciudadano. Este plazo queda supeditado a que la solicitud cumpla con los requisitos mínimos de procedencia legal y que el peticionario adjunte de manera óptima los documentos que sustentan la afectación del menor de edad.

i) Tipo de institución con mayor número de tutelas (EPS, IPS, entidades territoriales u otras)

Se identificaron a las tres principales EPS que concentran de manera ostensible la mayor litigiosidad constitucional así:

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Al contestar cite Radicado: E-2026-0053662

Fecha y hora: 25-05-2026 15:26:45

Remitente: 10901-DIRECCION PARA LA ASISTENCIA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Destinatario(s): MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA

Folios: 9

Anexos: 0

ID: 331565



Entidad / EPS	2022	2023	2024	2026*	Estado en Modelo Excel
Famisanar EPS	23	37	22	26	ALTA PRIORIDAD (Pico en 2025)
Capital Salud EPS	33	18	19	11	ALTA PRIORIDAD (Volumen Alto)
Compensar EPS	18	23	20	13	ALTA PRIORIDAD (Crecimiento)
Otras Entidades	59	46	49	42	BAJO CONTROL / SEGUIMIENTO

*Nota técnica: Los datos correspondientes al año 2026 registran el corte institucional al 30 de abril.

Esperamos que este reporte consolidado contribuya con el éxito de su investigación para el diseño del *Índice de Acceso a la Salud Pediátrica en el Distrito Capital*. Quedamos atentos ante cualquier requerimiento adicional de su parte.

Cordialmente,



DAVID RICARDO SÁNCHEZ LOZANO

Director para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales

Sede principal Carrera 7 N° 21 - 24. Bogotá - Colombia

Sede C.A.C. Carrera 8 N° 20 - 56. Bogotá - Colombia

Código postal 111321

Conmutador (601) 382 04 50/80

Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 Personería de Bogotá

 @PERSONERIADEBOGOTA

 @personeriabta

 @personeriadebogota

PERSONERIA DE BOGOTA D.C.

Al contestar cite Radicado: E-2026-0053662

Fecha y hora: 25-05-2026 15:26:45

Remitente: 10901-DIRECCION PARA LA ASISTENCIA DE
ASUNTOS JURISDICCIONALES

Destinatario(s): MARÍA PAULA PÁEZ PASCUA

Folios: 9

Anexos: 0

ID: 331565



Elaboró: Nelly Aydee Castillo León – Dirección para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales
Aprobó: David Ricardo Sánchez Lozano – Director para la Asistencia en Asuntos Jurisdiccionales